

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS	*	CIVIL NUM: CB2025CV00256
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA	*	
Parte Demandante	*	
V.	*	SALA:306
FREDDY SALLENT AQUINO	*	
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA	*	
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIAS	*	SOBRE: INJUNCTION ESTATUARIO
POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A.	*	
RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA	*	
SANCHEZ Y MUNICIPIO AUTONOMO DE	*	
CABO ROJO.	*	
Parte Demandada	*	

-MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN PARCIAL-

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los codemandados, Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y su Sociedad Legal de Gananciales, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representados por el abogado que suscribe y muy respetuosamente EXPONEN Y SOLICITAN:

1. Mediante Resolución y Orden dictada el 12 de mayo de 2025,(Entrada 25), este Ilustre Foro dejó sin efecto la vista de 13 de mayo que había señalado el 25 de abril de 2025, accediendo así al pedido que el 8 de mayo habían hecho los codemandados mediante comparecencia especial sin someterse a la jurisdicción del tribunal.

2. Los codemandados plantearon que para adquirir jurisdicción sobre ellos era necesario que se les diligenciara un Emplazamiento. También alegaron que el diligenciamiento de una “Orden” y de otra “Orden y Citación”, así como un “Mandamiento” no era el medio de adquirir jurisdicción sobre su persona. Finalmente alegaron que la “Orden” misma requería un emplazamiento; mientras que la “Orden y Citación” convocaba a un interdicto estatutario, pero el “Mandamiento” convocaba a una vista de Injunction posesorio. A esos fines expusieron detalladamente los fundamentos legales que respaldaban su posición.

3. Este Ilustre Foro en su Resolución y Orden expresó que: “Conforme A NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO, EN UN INJUNCTION ESTATUTARIO COMO EL PRESENTE CASO LA

NOTIFICACIÓN SE HARÁ ENTREGÁNDOLE A LA PARTE ADVERSA COPIA DE LA ORDEN CONJUNTAMENTE CON COPIA DE LA PETICIÓN DE INJUNCTION. DICHA ENTREGA TENDRÁ EL MISMO EFECTO QUE LA ENTREGA Y EL DILIGENCIAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO BAJO LA REGLA 4.4.” [mayúsculas en el original], sin exponer cuál era ese “ordenamiento jurídico”. Pasó, entonces, a reconocer que la “Orden”, la “Orden y Citación”, así como el “Mandamiento” tenían un error y procedió a anunciar que “se emiten nuevas órdenes a ser diligenciadas por la parte demandante.”

4. Efectivamente, el 13 de mayo se dictó una nueva “Orden” y una “Orden y Citación y se expidió un Mandamiento, pero no se requirió ni se expidió ningún emplazamiento.

5. Vale señalar que la “Orden”, la “Orden y Citación”, así como el “Mandamiento” que se diligenció y que fueron anuladas fueron dictadas por este Ilustre Foro y expedido por la Secretaría, *motu proprio*, porque el demandante no sometió con su demanda ningún proyecto de mandamiento ni de orden, citación ni emplazamiento, como era su obligación hacerlo.

6. Los codemandados solicitan reconsideración de aquella parte de la “Resolución y Orden” del 12 de mayo de 2025 (Entrada 25) que parece indicar que para adquirir jurisdicción sobre los codemandados en un Injunction estatutario no se requiere un emplazamiento y que basta con diligenciar una orden de citación con copia de la demanda. He aquí los fundamentos de esta reconsideración:

a. El injunction estatutario no es otra cosa que un “*procedimiento legal especial*” que deberá tramitarse conforme a la ley que lo estableció. Dicho recurso no nació con la Ley 161-2009 en su Artículo 14.1, sino que tiene abolengo. (Véase, el derogado Artículo 28 de la Ley 76-1975; ***CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.***, 179 DPR 391, 408 (2010); ***Plaza las Américas v. N & H***, 166 DPR 631, 646 (2005); ***A.R.P.E. v. Rivera***, 159 DPR 429, 443 (2003); ***Luan Investment Corp. v. Román***, 125 DPR 533, 544 (1990).

b. De conformidad con la Regla 53 de Procedimiento Civil a todos los procedimientos legales especiales, como lo es el Injunction estatutario, le aplican, en todo aquello que no sea incompatible con las disposiciones de la ley que creó el procedimiento especial, las Reglas de Procedimiento Civil, incluyendo el emplazamiento. Nos ilustra **Rafael Hernández Colón** que:

*“...todo lo referente a las partes, **el emplazamiento**, las alegaciones, el descubrimiento de prueba, el juicio, etc., se gobierna por las Reglas de Procedimiento Civil en tanto y en cuanto éstas no confluyan con la naturaleza sumaria del remedio.”* R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil*, 6ta Ed., San Juan, Lexis Nexis, 2017, págs. 595-596. (negritas añadidas)

En el último pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre este recurso surge que la parte demandante presentó y diligenció un emplazamiento. Véase, **Díaz Vázquez V. Colón Peña**, 2024 TSPR 113, pág 5, escolio 6:

“El 8 de marzo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Orden en la que reiteró la autorización a la presentación de la demanda enmendada y ordenó la expedición de emplazamientos dirigidos al matrimonio Colón-Peña y a la Sra. Jerrika Angleró Sánchez (cónyuge del señor Colón Peña). Empero, no autorizó el emplazamiento del señor Colón Peña.” (subrayado nuestro)

c. Nótese que el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 no expresa nada sobre la manera en que se notifican esos recursos a la parte demandada. En tal caso hay que invocar la Regla 4 de Procedimiento Civil. *A fortiori*, ese artículo 14.1 autoriza, no solo un injunction, sino un mandamus, una sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada. ¿Significa, entonces, que a ninguno de esos recursos extraordinarios le aplica el requisito de diligenciar un emplazamiento? Ni la ley lo dice, ni el sentido común del estado de derecho lo permite.

d. No se puede confundir el injunction estatutario del artículo 14.1 con un *injunction preliminar* que se puede convocar mediante una orden y mandamiento. Regla 57.1 de Procedimiento Civil, pues, aunque se parecen no son lo mismo. Y aun así para que se pueda dictar un injunction permanente hay que emplazar. **Corujo Collazo v. Viera Martínez**, 111 DPR 552,556 (1981)

e. En fin, aunque este procedimiento especial provee para un remedio estatutario que tiene cierta afinidad con un injunction preliminar, no le aplica el mismo rigor de ese recurso ni tampoco tiene la finalidad de un injunction permanente. Véase, **Next Step Med. v.**

Bromedicon, et al, 190 DPR 474, 487 (2014), pág. 497.

f. Nótese que el injunction estatutario del Art. 14.1 de la Ley 161-2009 ordena convocar una vista en diez días y luego dictar sentencia en veinte. En tal situación no estamos siquiera ante un injunction preliminar, sino ante uno permanente que requiere obligatoriamente un emplazamiento para adquirir jurisdicción sobre los codemandados:

“Si el demandado no ha sido emplazado, pero ha sido notificado de conformidad con la Ley, podrá procederse a la vista de injunction preliminar, pero habrá que emplazarlo formalmente mediante el procedimiento ordinario para poder continuar el litigio, y proseguir hasta la etapa de injunction permanente, o hasta la sentencia final que se desee.” Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da. ed rev, UIA, San Juan, 1996, pág. 37)

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO se solicita muy respetuosamente se reconsidere la Resolución y Orden del 12 de mayo de 2025 y se le ordene al demandante someter el formulario de emplazamiento como requiere la Regla 4 de Procedimiento Civil, so pena de desestimación, con cualquier otro remedio que en derecho proceda.

CERTIFICO: Habiéndose presentado este escrito por el sistema electrónico de SUMAC que da notificación simultánea a las partes se cumple así con la Regla 67 de Procedimiento Civil.

En Mayagüez, Puerto Rico a 27 de mayo de 2025.

f/Lcdo. Gabriel García Maya
RUA 4916; Colegiado Número 6,302
Nenadich 120- Oeste
PO BOX 1389
Mayagüez, Puerto Rico 00681
Teléfonos: 805-0095; 833-6981; 833-2548
Email: garciamayaa@yahoo.com